

643

27422

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 643

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Arch bishop)

A.L.S. and Ms.D.S. 8 pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of first degree of "affinity" for marriage
of two mestizos. The women had been having illicit relations
with a man, not knowing that he was the bastard brother
of her future husband.

Año

274 - e.d.

ce

№ 24
1772.

Dispensa ad Cauelam

en el impedimento Dixerunt
pro copula illicita en 1.º grado

de afinidad, con cédula á Josef

Pavina, y Lorena Amuxer

Esposos vecinos del ran

tado de Xumiltepec

E. 7.

En esta Cacerera de S. Andres Nomiltepec en trece dias de el mes de Marzo de
setecientos setenta y dos años ante mi el P.^r D. Rafael Antonio Sanchez,
Cura p.^r S. C. Vicario yncapite, y Juez Ecc.^o de dho Pueblo Acquando con
dos testigos de asistencia represento la peticion siguiente.

Joseph de Urbina Español vecino de este Pueblo de Nomiltepec viu-
do de Josepha Sobejaner: Hijo Legitimo de Prontura de Urbina
y de Antonia Madriaga vecinos de Ozumba como en dho. aya lugar
Digo que para mejor servir a Dios he determinado con traer Matrimo-
nio con Lorenza Anzures viuda de Joseph Ambrosio Pineda mestiza hi-
ja Legitima de Manuel Anzures, y Thomasa Maria vecinos de este Pueblo
y de año y medio ha esta parte vecina de Tlayacac Doctrina de Xan-
teteleo. Encuya atencion y para q.^e se proceda al matrimonio se ha de
dignar Vmd. mandar venir Rriva la corresp.^{te} Informacion de no aver
yngelimento alguno para contraherlo. Encuyo feamino.

Vmd. suplico asi lo mande que es Justicia. Suo en forma y en lo Herrer-
rio &c. no supo firmar =

Por mi vista la vde p.^r presentada y devia mandar ymando que el conte-
nido en ella bajo de Juramento q.^e haga en forma se reconosca y so-
cha. Religion se le Rriva su de Claracion Executandose lo mismo con
Lorenza Anzures y ambos se les Rriva la corresp.^{te} y informacion, y fha.
q.^e sea veruiga para proveer lo correspond.^{te} en Justicia y lo firme =

P.^r Rafael Antonio Sanchez

Miguel Andradé

Asst.
Juan Antonio Beltrán

In continenti: Yo dho. Juez Ecc.^o en conformidad delo mandado por el auto
que amecede Quando presente Joseph de Urbina le Rrivi Juramento
q.^e hizo p.^r Dios nro. S.^r y la Santa Cruz en forma de dho. y a cuy-
Cargo prometio decir verdad y preguntado q.^e fue Dijo q.^e la Petizion q.^e
se le ha leydo es vraya q.^e la mando aser con fin de contraher
matrimonio con Lorenza Anzures mestiza viuda con quien tiene sete
hijos espurales y q.^e para esto no ha sido forzado inducido ni aconsejado
Sino q.^e de subite y espontanea voluntad lo pretende y q.^e no tiene p.^r otra

parte contrarios esponsales ni impedimento alguno Canonico ni parentesco.
Con sanguinidad o afinidad Espiritual ni de publica onestidad ni otro algun
pelim.^{to} publico ni oculto de lo que el dño. Señala Yo Dho Juez Ecc.^o doy f
haberle Explicado y que esta es la Verdad so cargo del Juram.^{to} que
tiene en que se afirmó y ratifico. de Claro tener mas de singuina
años de edad. no firmo por no saber y solo yo con los demis asistencias
Yo Doy fee =

Rafael Antonio Sanchez

asista

Miguel Andrade

Ant.
Luz Antonio Delacruz

Incontinenti Yo Dho. Juez Ecc.^o en conformidad de lo mandado por el au
antecedente hice con parecer ante mi a Lorenzo Anzures mestizo
vecino de Tlayacac Doctrina de Xortetelo a quien le recibí Juram.^{to} q.
p.^o Dios y la Sta. Cruz en forma de dño. so cuyo cargo prometio decir
dad. preguntado fue dho. ver cierto todo lo q. en el Escripto se con
pon que quiere casarse con Joseph Yabina de su libre y espontanea
tad sin ser forzada ynducida ni aconsejada. de Claro noterme dada
tra de casam.^{to} a otra persona. que no tiene parentesco de con
inidad afinidad ni Espiritual ni de publico onestidad ni otro y impedime
alguno diammente publico u oculto de lo q. el dño. Señala Yo Dho. Juez Ecc.^o
fue haberle Explicado y q. esta es la Verdad so cargo del Juramento
No tiene en q. se afirmó y ratifico. de Claro tener mas de quare
años de edad. no firmo por no saber y solo yo con los de mi asistencias
Yo fee =

Rafael Antonio Sanchez

asista

Miguel Andrade

Ant.
Luz Antonio Delacruz

Incontinenti Yo Dho. Juez Ecc.^o para la informacion q. está mandada recibir
parte de ambos contrahentes p.^o festido represento ante mi Andres An
mestizo casado con Paquala Franca vecinos de este Pueblo de Xortetelo
le recibí Juram.^{to} q. hizo p.^o Dios y la Santa Cruz en forma de dño. so
Cargo prometio decir verdad. preguntado q. fue dho. que conoce a ambos
trahentes desde pequeños que el q. pretende es el mismo q. en el exorio
contiene y ella la misma q. en el se refiere así mismo. de Claro ver
y q. asistio a el encierro de Joseph Vobananes esposa de Joseph de Yabina
de Joseph Ambrosio Pineda esposa de Lorenzo Anzures. q. ambos son libres de
trimonio. como tambien no sabe ni oido decir tengan dada palabra de cas
a otra persona. y q. no tienen parentesco de consanguinidad o afinidad esp

al cas publico onertidad yq. para el efecto del matrim. no forzados induci-
dos ni acompeados sino que deulibre y espontanea Voluntad lo pretendem yq.
notienen y impedimento alguno canonico y impediente ni diuin. occulto q publi-
co lo que yo Dho. Juez Ecc. doy fee haverle explicado y que esta es la ver-
dad vo cargo del Juramento q. fho. tiene enq. se asumo y ratifico. declaro tener mas de setenta años de edad yq. no le tocan las Penales
de la Ley. no fiamos por no haber hize lo yo con los demis asistancia de todo
Doy fee =

Rafael Antonio Sanchez
Miquel Andrad

Ant.
Luz Antonio Delram

Incontinenti yo Dho. Juez Ecc. para la Informacion q. esta mandada formar
por ambos contrahentes represento ante mi un testigo nombrado Andres Pine-
da mestizo casado con Cilia de la Encarnacion Gutierrez vecino de este
Pueblo a quien le juram. f. hizo por Dios y la Santa Cruz en forma
de Dho. vo cuyo cargo prometto decir verdad y ocountado que fia dho que
desde pequeño conoce a ambos contrahentes q. el que pretende es el mismo
q. en el escripto recontiene hijo legitimo de Ventura Valina y de Antonia
Madriaga y ella la misma q. en el escripto recontiene hija legitima de Lu-
muel Arzarez que Thomasa Maria. declaro en libros de matrim. vno y otro
vistos q. asistio a los entierros de Joseph soberanos y de Joseph Ambrosio
Pineda. declaro no saber ni haber oido decir tengan dada palabra de casam-
iento a otra persona yq. para el matrim. que pretendem sabe y le consta
no ser forzados inducidos ni acompeados sino q. de sus libres y espontaneas
voluntades quieren casarse yq. notienen parentesco de con sangui-
nidad o afinidad Espiritual o de publica onertidad yq. notienen y impedim.
canonico y impediente ni diuinamente publico ni occulto lo q. yo Dho. Juez Ecc.
doy fee haverle explicado yq. esta es la verdad vo cargo del Juramento
que fho. tiene enq. se asumo y ratifico. declaro tener mas de Cuarenta
años de edad yq. no le tocan las Penales de la Ley no fiamos por no
haber hize lo yo con los demis asistancia de todo Doy fee =

Rafael Antonio Sanchez
Miquel Andrad

Ant.
Luz Antonio Delram

Vista y recibida por mi la informacion que antecede teniendola por bastante

en dho. devia mandar y mando rebre requeritorio al partido de Xanteteco para que el V.º Cura proclame este matrimonio por lo que toca a solemnidad y q. en esta Iglesia Parrochial velean tres amonestaciones segun disposicion de el Santo Concilio de Trento en tres dias festivos intra Missarum Solemnia para de su resulta proceder a lo que fuere conveniente y por el auto assi lo probei mande y firme como dho. es.

Rafael Antonio Sanchez
Miguel Andia de S. M.

Ant.
Luz Antonio Beltrán

Relato expuesto al partido de Xanteteco en veinte de Marzo de setenta y dos años, y para q. conste lo lubrique

En el dho. Pueblo de Xomiltepec en quatro dias del mes de Mayo de setenta y dos años abiendo con cluido los antecedentes delictos, y leydas las Amonestaciones en el Orden q. dispone el V.º Concilio de Trento no aviendo resultado y impedimento alguno en mas de quarenta dias q. se demoró el matrimonio parecio ante mi Manuel Aradillas vecino de este Pueblo y dho. q. de parte de Michaela Sobranes Casado Olancial Anzures hermana Vastada de Joseph Urbina vecino de Tlaxiaco venia a denunciarme q. el referido Joseph de Urbina no podia con traber matrimonio con Lorenza Anzures por haver tenido trato y licito con Fran.º Sobranes hermano Vastado de el referido Urbina lo qual vabia por aberlo de Chanado asy su hermano Fran.º Anzures estando en el Articulo de muerte, y asy para descargo de su conciencia volicaba al referido Aradillas mulo denunciara como de echo lo hiciera. lo qual oido por mi se le ponia la señal de la Cruz explicandole las graves penas en que incurria por el perjurio cometido Juram.º q. hizo Dios nro. V.º y la Santa Cruz lo cuyo Cargo prometio decir verdad lo que se fuese preguntado y dho. sea cierto. lo que tiene referido y que nolo hizo por algun recor mala voluntad con alguno de los conuencientes sino por desear cargar la conciencia de la obligacion enq. se puso la referida Michaela Sobranes añadiendo q. para excusarse mas de su verdad y siera con parecer a Christoval Sobranes a quien la dha. Michaela Sobranes y el mismo en cargo de la denuncia. declaro no saber de su padre ni abo

jamas tal ilícito trato. que era en la verdad y Oyda su declaracion diso
ra asi como era escrita en lo que se refirió y firmo y selo yo con los de mi
asistencia de todo doy fee ==

B^{te} Rafael Antonio Sanchez y Manuel Rafael Madrid
Miguel Andrade

Ant.
Juan Antonio Deltramo

Incontinenti yo dho. Juez Ecc^o yre comparecer ante mi a christoval soberanes
mestizo casado con Maria Antonia Melendez venino de este Pueblo, ag^o
le decí su am^o en forma y conforme dho. por Dios nro S^r y la Santa Do^g
cruz lo cuyo cargo prometio decir verdad, y preguntandole si sabia q^l Joh^e
vrbina tubiera algun ymoedimento para contraher matrimonio con Soberanes
mra Anruves dho q^l si. Que abiendo estado con susbina Michaela Soberanes
esta le suplico le instara a Manuel Madrid no dexara de venir ante
te mi a denunciar q^l sabia suplicado de el ylicito trato de sobrenamano fian.
Soberanes con Soberanes Anruves lo qual abiendo sido echo por el declaro
no tener otra cosa q^l decia, ni saber de su parte ni abiendo sido decir acord
porronos, y que esta es la verdad lo cargo del Juxam^o que Jho. tiene en
lo q^l se refirió declaro tener mas de sesenta años de edad no firmo por
no saber y selo yo con los de mi asistencia de todo doy fee ==

B^{te} Rafael Antonio Sanchez
Miguel Andrade

Ant.
Juan Antonio Deltramo

En el referido Pueblo de Xomiltepec en veis dias de el mes de Mayo de re-
tecientos veienta, y dos años, yo el referido Juez Ecc^o, yre comparecer
ante mi ha Soberanes Anruves viuda de Joseph Pineda, y le decí su am^o
q^l hizo p^o Dios nro S^r y la Santa Cruz lo cuyo cargo prometio decir
verdad, y preguntandole si conocia a Fran^{co} Soberanes y q^l si sabia tenido
con el algun ylicito trato dho q^l lo conocio en este mismo Pueblo estando
para casarse, pero q^l no tubo con el ylicita amistad pues en el poe
tiempo el referido Fran^{co} vivio en este Pueblo era Donzella proxi-

ma curase q. dentro de poco tiempo se ausento el referido Fran.^{co}
de este partido, donde jamas á buelco ni ella ha vivido en lugar al-
guno donde ábite el dho. Fran.^{co} era es la verdad bajo de juramento
q. fho. tiene q. no quiere condenar su alma pudiendo confesion
de charame en la fragilidad q. como muger pudiera áben tenido
pero q. no fue así ni tiene quedar cuenta á Dios, de tal pecado q.
asi lo jura y se ratifica en el Juam.^{to} que fho. tiene no firmo
no saber, y celo yo con los demis asistencia de todo Ory fec =

B. Rafael Antonio Sanchez
as. a

Alm.^a
Luz Antonio Beltrán

Miguel Andradé

En el referido Pueblo en dho. dia yo el referido cura y Juez Ce.
en vista de los antecedentes declaraciones de oia mandar, y mando re-
libre exorto al partido de Zaqualpa para q. el O. cura y Juez
Ccc. de el se tome de claracion en toda forma de dho. á Fran.^{co} vi-
rames vesino de Popotlan de un partido sobre el ympeimento de
sinidad q. tiene puesto á Sozenra Anzures por copula y lita q.
declara áben tenido con ella para de su Resulta proceda al
q. fuere conveniente, y con este auto así lo provei mande, y
firmé como dho. es. =

B. Rafael Antonio Sanchez
as. a
Miguel Andradé

Se libro exorto al partido de Zaqualpa en veis dias de el mes de
Mayo de mil setecientos veinte, y dos años y para q. conste lo
lubrique

-2-

P. B. N. D. Rafael Antonio Sanchez Cura P. S. Mag. y Tuez Ecc.º
del Partido de S.º Andres Xumiltepec a S.ºm el S.º Cura S.º D.º
Manias Anno Galvan, Cura P. Mag. y Tuez Ecc.º del Partido
de Tacualpan. Salvo, y Gracia.

Ago sacen: como traviennose presentado ante mi, y en este
Juzgado Ecc.º a fin de contraher Matrimonio, Joseph
di Durina, y Lorenza Anzuas: despues de concludas las
previas informaciones, y proclamas, q.º ordena el S.º Con-
cilio el Tuzgo. Resulto de parte de Fran.º Soveranes ve-
cino de Popotlan de esa Doctrina impedimento de afi-
nidad por copula illicita q.º tuvo con la difunta So-
renza Anzuas, siendo hermano bastardo del dho Jo-
seph. di Durina. y siendo necesario para substanciar
el impedimento, tomarse bastante, y Juridica declara-
cion al difunto Francisco Soveranes: En nombre de Nra
Mdre la Sta.ª Maria admo Requero, y Exorto, y de la
mio luego, y suplico se viva tomarse declaracion en
toda forma de Dño al dho Francisco Soveranes, la q.
pondra al pie de esta mi carta, para q.º en vista de ella
proceda alo q.º huviere lugar en Dño. q.º en lo afi-
hacer, cumplizadmo con su oficio, no quedare agra de-
cido, y siq.º prometo a oredecirle cadaq. mis letras sea
es dada en este Juzgado Ecc.º de Xumiltepec. en seis dias
del mes de Mayo de setecientos setenta, y dos años, y lo
firmé con los de mi asistencia.

P. B. N. D. Rafael Antonio Sanchez

Alc.º
Juz.º Delmante

En el Pueblo, y Cabez.ª de Nra.ª Señ.ª

Wesen. Mathurin. de Joseph de Arimathea
y Lorenza Armathea. de uno de Xumilypore

y Julio 6 de 1772.

Vista la antecedente respuesta del Promotor Fiscal de este
Arzobispado, en atención á las causas que expusiera y tubo
nos por videntes, usando de las facultades App. ^{cas} conce-
didas por nro srno Padre Clemente Catorce que feliz-
mente govierna su data en Roma en 5. ^{ta} de Mayo la res-
ta de el anillo del Perador á veinte y siete de Mayo
del año pasado de mil setecientos y setenta y uno
su fortificado, que han de valer por tiempo de veinte años
y en Nos residen, Absolviendo como Absolvemos, y haue-
mos por obreros á Joseph Urbina español soltero, y
á Lorenza Amores viuda, tambien española, vecinos
del Partido de Huamantla, de qualq. ^a Escribanos en que
hayan incurrido á efecto solamente de conseguir la pre-
sente gracia, les dispensamos saltem ad cautelam en
el impedimento diximamente de Afinidad por Opus ilicito
para, que no obstante el, no resultando otro alguno ca-
porico de las diligencias prevenidas por el v. Concilio de
Trento puedan valida y lícitamente contraer el matrimonio
que pretenden segun orden de nro s. ^{ta} de Mayo y ^{ta} de Mayo
y permanecer en el con tal de q. la referida Lorenza
no haia sido arrebatada, y haviendolo sido no por
manera en potestad ó á disposicion de Nuptos, les

